

특정감사



「 공 사 」 처 분 요 구 서

2024. 12.

부산항만공사 감사위원회

개선 및 통보

[특감 24-03-01]

제 목 업무추진비 집행에 따른 관리 강화
소 관 부 서 공사 재무관리팀
내 용

1. 업무개요

공사는 회사의 대외 업무를 추진하기 위하여 특별히 소요되는 업무성 비용으로 업무추진비를 사용하고 있으며 투명하고 효율적인 집행을 위하여 “업무추진비 및 조직관리비 집행지침(이하 ‘지침’)”을 제·개정('23.8)하여 운영하고 있다.

업무추진비는 법인카드(클린카드)¹⁾로 집행하고 있으며 월 사용한도액은 매회기마다 법인세법에서 정한 한도 내 기준으로 당해연도 승인된 예산액을 집행하도록 하고 있으며 임원 및 실별로 사용하도록 규정으로 정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 예산 및 기금운용계획 집행지침에 따르면 업무추진비의 사용에 관하여 공동지침으로 정하고 있으며, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 ‘청탁금지법’)」 등 상위 법령에는 원할한 직무수행 또는 사고, 의례 등 목적으로 제공되는 음식물, 경조사비, 선물 등의 가액범위와 위반시 징계, 벌칙 등을 명확히 제시하고 있다.

1) 「업무추진비 및 조직관리비 집행지침」 제5조(사용기준) ① 업무추진비 및 조직관리비 사용을 위한 법인카드는 ‘클린카드’로 운용하며, 업무 목적으로만 사용한다.

② ‘클린카드’에 의하여 사용이 의무적으로 제한되는 업종은 다음 각 호와 같다

가. 유흥업종 : 룸살롱, 유흥주점, 단란주점, 각테일바, 나이트클럽

나. 위생업종 : 이.미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발 마사지 등 대인 서비스

다. 레저업종 : 실내.외 골프장, 노래방, 사교춤, 전화방, 비디오방

라. 사행업종 : 카지노, 복권방, 오락실

마. 기타업종 : 성인용품점, 총포류판매

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 총 12장의 법인카드를 보유하고 있으며 임원과 팀·실에 지급하고 연간 예산을 배정하여 사용하고 있으며, 매월 집행 시 사장의 승인을 받아 업무추진비를 집행하고 있다.

2024년 업무추진비 사용내역 확인 결과 「지침」 제5조 규정2)에 따라 상품권 등 구입이 금지된 유가증권을 구입한 이력은 없으며 「지침」 제2조3)에 따른 업무추진비 사용범위 내인 식대, 경조사 관련 화환 등으로 적정하게 집행한 사실을 확인하였고, 화환구매 내역에 대해서는 별도 관리대장을 작성하여 관리하고 있어 「지침」 위반사항은 없는 것으로 확인된다.

다만 현 「지침」은 월 사용한도액⁴⁾ 및 건당 50만원 이상 집행 시 지출증빙 등을 기록하도록 정하고는 있으나, 1인당 집행·경조사비(화환 등 구매 시) 집행에 대해서는 별도의 한도를 규정하고 있지 않아 청탁금지법 시행령 제17조에 정한 1인당 가액범위의 위반여부를 확인하기 어렵다.

대외 업무 추진(식대, 선물구입, 경조사비 등)으로 소요되는 업무추진비 특성상 직무관련자를 대상으로 업무추진비를 집행할 가능성이 높은바, 「청탁금지법」 제8조제3항제2호에 따른 원활한 직무수행, 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물의 1인당 집행한도⁵⁾를 초과할 위험성이 있다 할 것이다.

2) 「업무추진비 및 조직관리비 집행지침」 제5조(사용기준): ④업무추진비는 상품권 등 유가증권을 구입할 수 없다. 화환(조화 등)에 대해서는 관리대장을 비치하여야 하며, 관리대장은 별도로 정한다.

3) 「업무추진비 및 조직관리비 집행지침」 제2조(정의 및 사용범위): ① 업무추진비라 함은 회사의 대외 업무를 추진함에 있어 특별히 소요되는 업무성 비용으로써 식대, 선물구입비, 숙박비, 교통비, 경조사비 등에 소요되는 비용을 말한다.

4) 「업무추진비 및 조직관리비 집행지침」 제3조(사용한도): ① 업무추진비 및 조직관리비의 월 사용한도액은 매 회기마다 법인세법에서 정한 한도 내 기준으로 당해 연도 확정 승인된 예산액을 집행한도로 하며 사전에 각 임원 및 실, 팀별로 정한다.

5) 「청탁금지법 시행령」 제17조(사고·의례 등 목적으로 제공되는 음식물·경조사비 등의 가액 범위 등) 별표1: ① 음식물: 5만원 ② 경조사비: 현금 5만원, 화환·조화 10만원 ③ 선물: 5만원, 단 농수산물 또는 농수산물 가공품의 경우 15만원(대통령령으로 정하는 설날·추석을 포함한 기간에는 30만원)

이에 임직원의 「청탁금지법」 위반 사례를 사전에 예방하기 위해 「청탁 금지법」 제8조 제3항제2호에서 규정한 집행한도에 따라 현 「지침」 상 1인당 집행한도를 지침에 포함하여 집행근거로 제한할 필요가 있다.

또한 지침 내 법인카드 부적정 사용에 대한 기준과 적용 사례 등 제재에 대한 명확한 기준이 없어 감사부서에서 이를 점검하고 지적하기 어려움에 따라 지침 내 제재 사항을 명시할 필요가 있다. 모회사인 부산항만공사의 관련 지침의 경우에 상위 규정에 의거해 사용제한 사항⁶⁾ 및 부적정 사용에 대한 제재·징계 조치⁷⁾가 구체적으로 명시되어 있다. 상기 사례를 참고하여 현 「지침」 내 명확한 적용기준을 명시함으로써 부적정 사용 사례를 사전에 예방할 필요가 있다.

또한 법인카드를 사용함에 있어 관련 지침을 준수하기 위한 필수 교육을 매년 실시하도록 의무화하는 것이 필요하며, 2023년 및 2024년 국민권익위원회가 「청탁금지법」 개정에 따른 「공직자 행동강령 운영지침」을 개정·통보하여 각 기관이 자체 행동강령을 개정케 하였으나, 현행 공사 「행동강령」 별표1-3(음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위) 확인 결과 이전 가액 범위를 유지하고 있어 이를 시정할 필요가 있으며, 개정된 행동강령 내 가액범위에 따른 1인당 집행 한도를 동 지침에 포함하여 행동강령과 집행지침을 연계하여 업무추진비 집행에 혼란이 유발되지 않도록 개정함이 타당한 것으로 판단된다.

6) [참고] 부산항만공사 「법인카드 및 상품권 관리지침」 제7조 (사용기준) ④ 특히 카드사용의 투명성 확보를 위하여 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 카드를 사용할 수 없다. 다만 제1호 내지 제5호의 경우 업무추진을 위하여 사용이 불가피하고 객관적 증명(출장, 내부결재 등)이 가능한 경우에는 그러하지 아니한다. 특히 제4호의 경우 관리부서는 별지 제1호 서식에 따라 관리대장을 관리하여야 한다.

1. 공휴일 및 휴무일 사용
2. 관할구역을 현저히 벗어난 원거리 지역 사용
3. 비정상시간대(23시 이후 심야시간대 등) 사용
4. 화환 또는 상품권 등 유가증권 구입
5. 의류, 스포츠용품, 귀금속, 화장품, 건강보조식품의 구입
6. 위장가맹점 사용
7. 동일카드로 동일장소에서 근접시간대에 변칙 분할결제 <신설 2019.11.28.>

7) [참고] 부산항만공사 「법인카드 및 상품권 관리지침」 제10조 (법인카드 부적정 사용에 대한 제재)

③ 감사부서의 장은 법인카드 사용 내역 중 부적정한 사용이 확인된 경우 고의성이나 위반정도에 따라 변상조치 또는 징계 의결을 요구할 수 있다.

4. 조치할 사항

공사 「업무추진비 및 조직관리비 집행지침」에는 상기내용과 같이 업무추진비 1인당 집행한도, 사용기준 등이 모호하여 위반행위 발생 위험이 있으므로 상위법령인 「청탁금지법」과 국민권익위원회에서 제시한 「법인(클린)카드 사용의 투명성 및 내부통제 강화 방안」에 있는 제한업종 등을 반영하여 감사 결과 확인된 문제점이 해소될 수 있도록 지침을 개정 하시기 바라며, 개정된 사항에 대해서는 전사 교육을 의무화하여 위반행위 가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

[특감 24-03-02]

제 목 인사노무관리 개선

소 관 부 서 공사 인사혁신팀

내 용

1. 업무개요

공사는 2023년 2월 노사간 체결한 단체협약 제19조(근로시간면제자 등)을 통해 「노동조합 및 노동관계조정법」에서 기술한 근로시간면제제도의 운영 등에 관한 사항을 정하고 있고, 동협약 제13조(보충협약)⁸⁾에 따라 별도로 체결한 「근로시간 면제에 관한 보충협약」(이하 ‘보충협약’, 2023.1.1.)에서 근로시간면제자(시간, 인원)과 임금보전 수준 및 처우에 대한 내용을 상세히 하여⁹⁾ 합의했다.

보충협약에 따르면 공사의 근로시간 면제한도 시간은 , 인원은 풀타임 , 파트타임 (노동조합 위원장이 수시로 지정하는 조합원)으로 운영하도록 명시하고 있다.

또한 별도의 내부분서로 2024년 2월 보고된 '2024년 근로시간면제 제도

8) 단체협약 제13조(보충협약) ①,② 생략 ③공사와 조합이 합의하여 작성하는 별도의 합의각서는 단체협약과 동일한 효력을 갖는다.

9) 「근로시간 면제에 관한 보충협약」

보충협약제3조 【근로시간 면제 한도 적용기준】 ①근로시간 면제 한도는 5,000시간으로 하고, 근로시간면제자는 풀타임 2명(노동조합위원장, 사무국장), 파트타임 2명(노동조합 위원장이 수시로 지정하는 조합원)으로 운영한다. ②,③ 생략

보충협약제4조 【근로시간 면제 대상 업무】 근로시간 면제 대상 업무는 각호와 같다.

1. 공사와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전활동 등 노동관계법령에서 정하는 업무

2. 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합 유지·관리 업무

보충협약제5조 【근로시간 면제자의 임금 보전 수준 및 처우】 제3조에서 정하는 면제자들의 월 고정임금은 아래 표에서 정하는 통상임금, 연장수당, 야간수당을 합산한 것과 같다.

보충협약제6조 【그 밖의 처우】①회사는 근로시간면제자에게 정당한 노동조합활동의 자유를 보장한다. ②성과 상여금 및 4대보험료, 복지처우는 정상적인 근로를 제공하였다면 지급받았을 수준을 보전받는다. ③청원경찰법에 근거한 월 정기교육은 면제되지 않는다.

운영계획 보고(인사혁신팀-318(2024. 2. 6.))’에서도 구체적인 사항을 별도로 명시하고 있다. 동문서에 따르면 근로시간면제자의 임금보전 수준은 “해당 근로자가 근로시간면제자 지정 이전 근무형태(3조2교대)로 정상적으로 근로하였다면 받을 수 있는 급여 수준’ 으로 ‘정상적으로 근로’라는 문구는 「노동조합 및 노동관계조정법」과 유권해석에서 기술하고 있는 통상적인 정의이다. 단체협약과 같이 월 고정임금 지급형태로 임금 보전 수준을 정하고 있으며, 단체협약상 누락되어 있는 제수당 중 하나인 ‘휴일근로수당’의 지급율에 대하여 근로시간면제자가 3조 2교대에 따라 정상적으로 근로하였다면 발생할 휴일근로 시수에 따라 지급’ 하는 것으로 기준을 명시하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

상위 법령인 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조(근로시간의 면제 등) 제1항 및 제2항¹⁰⁾에 따르면, 근로시간면제자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의가 있는 경우 사용자로부터 급여를 받으면서 근로계약 소정의 근로를 제공하지 않고 임금의 손실 없이 노동조합의 업무를 할 수 있으며 동법 제24조 제2항에 따르면 사용자로부터 급여를 지급받은 근로자는 동법 제24조의2(근로시간면제심의위원회)에 따라 결정된 근로시간면제 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 임금손실 없이 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등 노동조합 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리 업무를 할 수 있도록 명시하고 있다.

또한 근로시간 면제 한도를 초과하는 내용을 정한 단체협약 또는 사용자의 동의는 그 부분에 한정하여 무효로 하는 것으로 하고 있으며 같은법 81조(부

10) 「노동조합 및 노동관계조정법」 81조(부당노동행위) 제1항 4호

제81조(부당노동행위) ① 사용자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 “不當勞動行爲”라 한다)를 할 수 없다. 4. 근로자가 노동조합을 조직 또는 운영하는 것을 지배하거나 이에 개입하는 행위와 근로시간 면제한도를 초과하여 급여를 지급하거나 노동조합의 운영비를 원조하는 행위. 다만, 근로자가 근로시간 중에 제24조제2항에 따른 활동을 하는 것을 사용자가 허용함은 무방하며, 또한 근로자의 후생자금 또는 경제상의 불행 그 밖에 재해의 방지와 구제 등을 위한 기금의 기부와 최소한의 규모의 노동조합사무소의 제공 및 그 밖에 이에 준하여 노동조합의 자주적인 운영 또는 활동을 침해할 위험이 없는 범위에서의 운영비 원조행위는 예외로 한다.

당노동행위) 제1항 4호11)에 따르면 근로시간 면제한도를 초과하여 급여를 지급하는 행위를 부당노동행위로 간주하여 사용자는 이러한 행위를 할 수 없도록 법으로 명확히 명시하고 있다.

근로시간면제 한도는 고용노동부 고시 제2013-31호('13.6)에 의거 조합원 규모별로 근로시간 면제 한도를 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 공사 근로자들로부터 근로시간면제자의 임금보전 수준 및 처우, 근태관리 공정성에 대한 문제를 제기하는 다수의 진정이 부산항만공사 감사실로 접수되었다.

주요 진정내용에 대한 사실관계를 확인하기 위해 단체협약 및 보충협약에서 명시한 보장내역을 확인해 본바 아래와 같다.

진정요지	단체협약 및 보충협약의 보장내용
실제 근로 없이 수당 수령	•보충협약제5조(근로시간 면제자의 임금보전 수준 및 처우)에 따른 처우 - 통상임금 시간, 연장근로수당 시간, 야간근로수당 시간을 월 고정임금으로 보장 ※ 휴일근로수당에 대한 조항은 없음. - '2024년 근로시간면제 제도 운영계획 보고(인사혁신팀-318 (2024.2.6.))'에서 '정상근로시 발생할 휴일근로 시수'로 정하고 있어 모호
•일반근로자의 경우 실제 연차사용시 제수당이 감소되는데 은 연차 사용시에도 급여 손실 없음	
•근태관리 공정성 문제 - 출퇴근 기록이 없음	•근태 관리를 면제하는 조항 없음.

공사 경비보안 근로자의 일반적인 근무형태는 3조2교대로 「보수세칙」 별표2¹²⁾에 의한 제수당의 종류는 연장근로수당과 휴일근로수당,

11) 「보수세칙」 별표1 발췌

1.분야별 근무형태

분 야	근무형태	근무주기	주휴일
경비/보안	3조2교대 등	주 야 비	근무형태에서 발생하는 비번1일

야간근로수당이 있으며, 수당지급의 기준이 되는 근무시간은 실적에 따르도록 규정하고 있다.

보충협약 제5조(근로시간 면제자의 임금 보전 수준 및 처우)에 따르면, 근로시간면제자의 월 고정임금은 통상임금, 연장수당, 야간수당을 포함하며, 월 통상임금 시수는 시간, 제수당의 기준 시간은 연장근로수당 시간, 야간근로수당 시간으로 설정되어 있다.

이는 공사가 2024년 퇴직금 추계액으로 산정한 제수당 기준 시간(연장근로수당 시간, 야간근로수당 시간)과 2024년 인건비 예산 요구시 우리공사에 요청한 제수당 기준 시간(연장근로수당 시간, 야간근로수당 시간, 휴일근무 시간)과 비교시 차이가 있어 근로시간면제자에게 적용하는 ‘정상적으로 근로했다면 받을 수 있는 급여’에서 ‘정상적인’의 적용 기준에 대한 해석이 모호하다.

공사는 연차 축진제도 등을 통해 연차 사용을 장려하고 있어 평균 연차소진율이 약 90%에 달하고 있어 3조2교대 근무방식의 일반근로자가 휴가를 사용할 경우 제수당의 월 임금시수가 감소해 협약에서 제시한 기준의 수당을 받기 어려운 현실적인 상황이 발생한다. 이러한 점에서 일반근로자가 근

2.교대근무 형태별 근무시간

근무형태		시 업	종 업	근무시간	휴게시간
3조2교대	주간근무	07시	19시	10시간	2시간 이내
	야간근무	19시	07시	10시간	2시간 이내

12) 「보수세칙」 별표2 제수당의 종류 및 지급기준

구 분			지급기준
제수당	법정수당	1.연장근로 수당	기본 근로시간을 초과하여 근무한 직원 1)일반직(생략) 2)청원경찰 ○ 월 통상임금×1.5/209시간×근무시간(실적에 따름) ※ 1주 연장근로시간 12시간을 초과할 수 없음
		2.휴일근로수당	월 통상임금×1.5/209시간×1일 실제근무시간(실적에 따름)
		3.야간근로수당	22:00부터 익일 06:00 사이에 근무한 직원 ○ 월 통상임금×0.5/209시간×근무시간(실적에 따름)

로시간면제 대상자와 비교 시 상대적 박탈감을 호소하는 다수의 진정이 부산항만공사 감사실로 접수되고 있는 실정이다.

고용노동부에서 발간한 노동조합 및 노동관계조정법 질의회시 내용¹³⁾에 따르면, “노조법 제24조 제4항의 규정에 의한 근로시간면제대상 근로자에 대해 지급하는 급여수준은 해당 근로자가 근로시간면제자가 아닌 일반 근로자로서 정상적으로 근로를 하였다면 받을 수 있는 급여수준으로서 사업장의 통상적인 급여 지급기준을 토대로 노사가 자율적으로 정할 수 있을 것이나 이 경우에도 통상적으로 받을 수 있는 급여보다 과도한 기준을 설정하여 지급하는 것은 노동조합에 대한 경비원조로 부당노동행위에 해당한다 할 것이다.”라 하고 있다.

이러한 점에서 보충협약에 명시되어 있는 3조2교대제의 근무형태로 정상적으로 근로하였다면 받을 수 있는 급여 수준에 대하여 상기 질의회신과 같이 사업장의 통상적으로 받을 수 있는 급여 수준인지에 대해 노사간 협의를 통해 면밀한 검토가 필요하며 이를 바탕으로 근로자들에게 협약에서 정한 정상적인 근로에 대해 명확한 근거를 공개함으로써 노사간 상호 신뢰를 제고할 필요가 있다.

또한, 「보수세칙」 별표2 제수당의 종류 및 지급기준에 따른 또 다른 실적급인 휴일근로수당의 경우에 근로시간면제에 관한 보충협약에 명시하지 않고 별도의 내부분서인 ‘2024년 근로시간면제 제도 운영계획 보고(인사혁신팀-318(‘24.2.6)’에서 정하고 있으며, 그 내용이 “휴일근로 수당은 근로시간면제자가 3조2교대에 따라 정상적으로 근무하였다면 발생할 휴일근로 시수에 따라 지급하는 것”으로 되어 있어, 공사 「보수세칙」의 제수당 지급기준에서는 ‘실적에 따름’으로 규정하고 있는 것과 ‘정상적으로 근무하였다면’과 ‘실제 근로시간을 기준으로 실적에 따라 지급하는 것’의 기준과는

13) [참고] 노사관계법제과-1056(2010.10.18.), 노사관계법제과-2333(2011.11.21.), 노사관계법제과-243,(2010.7.29.)

달리 해석할 우려가 있다.

이를 별도의 사측 문서로 보고할 것이 아니라 상위법령에 정하는 바에 따라 노사합의를 바탕으로 적절한 근로시간면제자에 대한 휴일근로수당 산정 기준을 명확화하여 보충협약의 제수당의 종류에 명시하고 노조원들이 상시 확인할 수 있도록 공식화 할 필요가 있다.

마지막으로 진정내용에서는 근로시간면제자의 근태관리 관련 공정성 문제를 제기하고 있으나 근태관리 방법 역시 단체협약이나 보충협약에서 따로 규정하고 있는 사항이 없으며, 근로시간면제 제한 한도의 사용 내역과 그에 소요된 시간에 대한 기록 관리를 하도록 하는 규정이나 근거가 없어 일반 근로자로부터 근로시간면제 대상자와의 형평성 및 공정성에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있다.

노사 합의를 바탕으로 적절한 근로시간면제자에 대한 근태관리 방법을 마련해야 한다. 근로시간 면제자에게 출퇴근 기록 방식 도입, 시간 한도 사용 내역 관리 등 공정성 확보 방안이 필요하다.

유권해석에 따르면¹⁴⁾참고 : 고용노동부 노사관계법제과-356, ('10.8.4.)) 근로시간 면제자는 근로제공 의무만이 면제되었을 뿐 일반 직원과 마찬가지로 출퇴근 의무가 있으며 출퇴근에 대한 관리방식은 회사의 취업규칙과 내부규정에 따르는 것이 바람직하다고 해석하고 있다.

14) [참고] 질의 : 풀타임으로 적용 받는 근로시간면제자의 경우 출퇴근 타임카드를 반드시 찍어야 하는지
회시 : 노조법 제24조제4항에 의거 근로시간면제자는 부여된 연간 소정근로시간 내에서 법에서 규정한 면제 대상 업무를 자유롭게 수행할 수 있으며, 근로시간면제자 또한 출퇴근 의무는 있으며 출퇴근에 대한 관리방식은 회사의 취업규칙 등 내부규정에 따르는 것이 바람직할 것임.(고용노동부 노사관계법제과-356, ('10.8.4.))

5. 조치할 사항

근로시간 면제자의 급여 산정과 근태관리 방식에 대해 일반 근로자로부터 형평성과 공정성 문제를 제기하는 다수의 진정이 제기되었습니다. 고용노동부 질의 및 전문가 자문 등 객관적인 근거를 토대로 노사협의를 통해 근로시간 면제자의 급여 항목(연장·야간·휴일 수당 등)을 검토하고 근로시간 면제자에 대한 근태관리 방안을 마련하여, 법규정상 위반 사실이 없도록 조치하시기 바랍니다. 노사 간 협의를 통해 상기 문제점으로 지적된 협약상 미비한 사항은 보완하고 개선된 내용은 모든 근로자가 접근할 수 있게 사내 게시판 등을 통해 공개하시기 바랍니다.

[특감 24-03-03]

제 목 임원 및 근로시간면제자 근태 및 면제시간 관리 방안 필요
소 관 부 서 공사 인사혁신팀
내 용

1. 업무개요

공사는 근로시간 및 복무 관리를 위해 다음과 같은 제도와 협약을 운영하고 있다.

1) 근태관리

2022년 수립한 「근태관리 계획보고」에 따르면, 일반직 및 보안직 근로자는 지문인식을 통해 근태를 관리하며, 지문인식이 불가능한 경우 ‘지문미인식 확인서’를 제출해야 초과근무가 인정된다. 교대 근무자의 경우 근무일지 제출 시 초과근무가 인정된다.

* 참고문서 : 인사혁신팀2022-7758(2022.05.12.) 「근태관리계획 보고」

근무시간 산정은 회사 「인사관리세칙」 제32조¹⁵⁾에 따라 지문인식기를 사용하는 것을 원칙으로 하고 있다.

2) 근로시간면제제도

단체협약 및 별도의 보충협약 제3조(근로시간 면제 한도 적용기준)에 따라
공사의 근로시간 면제한도 시간은 시간이며, 이를 통해 풀타임
임 , 파트타임
의 활동이 보장된다.

15) 「인사관리세칙」 제32조(근무시간 관리) ① 근무시간의 산정은 지문인식기에 의함을 원칙으로 하며, 전 직원은 근무시간 관리를 위하여 지문을 등록하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

1) 근태 관리 관련 규정

「인사관리세칙」은 취업규칙과 인사관리규정을 바탕으로 근태관리의 세부사항을 규정하고 있다. 근무시간 산정은 지문인식기를 활용하며, 이는 상임임원과 근로시간면제 대상자도 적용받아야 한다.

2) 근로시간면제제도 관련규정

근로시간면제제도는 노동조합 간부 등이 단체협약 또는 사용자 동의하에 근로시간 중에 임금 손실 없이 면제대상 업무를 수행할 수 있도록 한 제도이며, 면제대상 업무는 「노동조합 및 노동관계조정법」(이하 "노조법") 제 24조에 따라, 기본적으로 사업장 내에서 이루어지는 협의·교섭, 고충처리, 산업안전활동 등 노조법 또는 다른 법률에서 정한 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무에 해당한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 근태관리

상임임원 및 근로시간면제 대상자의 지문인식 관리가 이루어지지 않고 있어 관리의 공정성이 결여될 수 있다.

2) 근로시간면제제도

회사는 면제한도 차감내역을 관리하고 있지만, 파트타임 근로자의 내역만

관리하고 있으며, 풀타임 근로자의 내역은 관리하지 않고 있다.

파트타임근로자의 경우 근로시간 중 일부 사용 시간만을 사용하고 있으며, 근로시간면제 내역을 제출하는 과정에서 그 시간이 확인되고 있으나,

풀타임근로자의 경우 근로시간 중 근로 제공 의무가 전면 면제되고, 면제 내역을 제출하지 않아, 어떠한 내용으로 근로시간 면제자로서 활동하였는지를 확인하기가 쉽지 않다.

근로시간면제제도는 부여된 면제한도 내에서 면제대상 업무를 수행한 시간에 대해 유급으로 인정해 주는 제도이다. 따라서 회사는 근로시간면제자의 급여지급의 적정성을 확인하기 위해, 노동조합에 근로시간면제한도 사용 내용과 소요된 시간을 통보해 줄 것을 요구할 수 있다고 할 것이다.

참고로 모회사인 부산항만공사의 경우 단체협약에서 정한 노사합의서를 통해 정기적으로 근로시간면제한도의 사용내역과 그에 소요된 내역을 공사에 통보하도록 정하고 있다.

4. 조치할 사항

지문인식기를 통한 근태관리에서 일부 직원 미준수 사례를 확인하였습니다. 상임임원을 포함한 전직원의 근태관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 관리 방안을 개선하시기 바랍니다. (개선)

회사는 노사간 합의를 통해, 근로시간면제자 시간한도 확인 관리계획을 마련하시고 면제대상 수행업무 여부를 확인하기 위해 근로시간면제 한도 사용내역을 기록하여 보관하시기 바랍니다. (개선)

[특감 24-03-04]

제 목 개인피복 및 장구 지급대장 관리 소홀
소 관 부 서 공사 재무관리팀
내 용

1. 업무개요

회사 「직제세칙」에 따르면, 공사 재무관리팀은 자산담당부서로서 물품의 구매·관리·지급에 관한 사항과 보안요원 피복 지급 및 관리 업무를 관장하고 있다.

재무관리팀은 「물품관리규정」 별표 1(피복류 지급기준표)에 의거 피복류 내용연수에 따라 피복을 구매 및 지급하고 있으며, 2024년도에는 보안직 방한 점퍼, 보안경, 춘추복, 동복 등 총 9건의 피복 및 장구를 구매하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

회사 「물품관리규정」 제19조(장부기록)¹⁶⁾에 따르면, 물품총괄 관리책임 부서인 재무관리팀은 물품의 효율적인 관리유지를 위하여 개인피복 및 장구 지급대장 관련 문서철을 비치하고 각 실·팀은 개인피복카드를 기록 계정하도록 하고 있다.

회사 동 규정 제12조(물품의 반납)에 따르면, 물품을 사용하는 직원이 그 물품을 사용할 필요가 없게 될 경우에는 물품관리 책임자에게 지체없이 보고 하여야 하며, 물품에 대하여 그 물품의 수선, 개조 또는 반납의 필요성 여부를 검토한 후 수선 또는 개조를 위하여 필요한 조치를 하거나 반납명령을 하

16) 제19조(장부기록) ① 물품의 효율적인 관리유지를 위하여 각 부서별로 아래와 같은 문서철을 비치하고, 기록 계정한다. 단 전산화에 따른 문서철을 생략할 수 있다.

1. 물품총괄 관리책임부서 : 재산대장, 일반물품대장, 개인피복 및 장구 지급대장
2. 각 실·팀 : 자체의 재산대장, 일반물품대장, 개인피복카드

여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

회사는 '24년 2월 흑한기 보안직 방한점퍼 및 경량 패딩조끼(각 450벌), '24년 3월 청원경찰 춘추복(432벌), '24년 4월 청원경찰 눈 보호를 위한 보안경(507개), '24년 7월 보안직 근무자 하복(441벌), '24년 10월 청원경찰 기동복(426벌), 동복(428벌), 보안직 근무자 조끼(450벌) 구매를 하였으나 물품총괄 관리책임부서인 재무관리팀은 개인피복 및 장구 지급대장 관련 문서철을 비치하고 있지 않았고, 각 실·팀은 개인피복카드를 기록 계정하고 있지 않는 등 피복물 기록 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

피복 및 장구 구매시 여유수량, 휴직자 및 신규입사 직원 수량을 고려하다 보니 구매 수량이 각기 다름에도 개인피복 및 장구 지급대장 관련 문서철이 없어 재고 파악이 되지 않는 등의 문제가 발생하고 있고, 개인피복카드를 기록 계정하고 있지 않아 직원의 퇴직 시 내용연수를 경과하지 아니한 물품 반납 등 물품관리가 되고 있지 않았다.

4. 조치할 사항

물품총괄 관리책임부서(재무관리팀) 및 각 실·팀은 개인피복 및 장구 지급 내역을 확인하시어 각 대장과 개인피복카드를 비치하시기 바랍니다.

물품총괄 관리책임부서(재무관리팀)에서는 개인피복 및 장구 지급 시 각 실·팀의 각 대장과 개인피복카드 비치 및 기록 여부를 확인하여 주시고 효율적인 관리유지를 하시기 바랍니다. (통보)

[특감 24-03-05]

제 목 물품관리 소홀 (통보)

소 관 부 서 공사 재무관리팀

내 용

1. 업무개요 및 관계법령, 판단기준

공사 「물품관리규정」 제13조¹⁷⁾에 따르면, 년 1회 정기 재물조사를 실시함을 원칙으로 하고 필요시 수시 실시할 수 있도록 하고 있다.

2022년 2월 보고된 「2022년 재물조사 결과보고(재물관리팀-415)」에 따르면 재물현황은 109개 품목 4,347개이며, 폐기대상은 21개 품목 283개로 되어 있다. 2023년 3월 손망실처리위원회를 개최하여 일반품목 6품목 44개 폐기처리, 전산장비 5품목 76개 기증, 보안장비 품목 개, 자산(드론) 4종 폐기처리, 보안장비 중 가스분사기 은 경찰서에 반납처리하는 것으로 의결했다. 2023년 3월 장부의 총 자산 개수는 4,064개 이다.

2. 감사결과 확인된 문제점

2023년 12월 「2023년 정기 재물조사 계획 및 SW 구매계획 보고」에 따르면 조사반을 편성해 2024. 1. 25(목) ~ 2. 2(금) 7일간 실시하고 현장조사를 통해 2024.2.22. 재물조사 결과 보고 하도록 계획했으나, '24. 4월 소프트웨어 도입이 지연되어 해당 조사는 실시되지 않았다.

2024년 2월 또다시 「2024년 정기 재물조사 세부계획 보고, 재무관리팀-436 (2024. 2. 21.)」 해 '24.2.15.부터 전수조사, 현장조사를 통해 2024.3.18.까지 결과보고를 하도록 하고 있으나 미시행되었다.

17) 물품관리규정 제13조(재물조사) ① 재물조사는 년 1회 정기 재물조사를 실시함을 원칙으로 한다. 단, 재물조사의 필요성이 요구될 때 수시 실시 할 수 있다.

소프트웨어 미도입을 그 사유로 설명하였으나, 2024년 4월 소프트웨어 도입 이후 11월 현재까지 재물조사가 완료되지 않았다.

재물조사가 이루어지지 않아 장부상 물품과 실제 물품 내용이 일치하지 않는 등 신규취득, 증감, 이동사항 등이 현행화되지 않았다.

재물조사 진행상황에 대한 체계적인 보고와 관리가 이루어지지 않아, 자산의 관리 투명성 및 신뢰성에 문제가 발생할 수 있다. 재물조사 프로세스를 체계적으로 관리하고 향후 이러한 지연이 반복되지 않도록 내부 프로세스를 개선할 것을 권고한다.

3. 조치할 사항

재물조사를 신속히 완료하고, 그 결과를 명확하게 내부보고 하시기 바랍니다.

정기적인 재물조사를 통해 자산의 현황을 주기적으로 파악하고, 이를 바탕으로 자산 손실 방지 및 효율적 관리를 강화하시기 바랍니다. (통보)